# އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު
މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121
އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ
15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެކިއަކުންވިޔަސް އެ ބަޔާން ތާއީދުކުރޭ ފަސޭހައިރަން ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވަގުތުން ޝަކުވާކުރުމަށް ލަސްވުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ދެމެހެއްޓިއެވެ.

## މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

### މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މީގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގ.ދ. ވާދޫ، ސަބާރިމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރުހުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް އެހެން ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްގެން، ރުހުމެއް ނެތި ޖިންސީ ގުނަވަން ވެއްދި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވި ފިރިހެން ކުއްޖާއާއި ދެކަނބަލުން ފިރިހެން ކުއްޖާއާއި އަނބިން އައުމުން އިޒާމް ޒާހިރު ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

### ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 27 ނޮވެމްބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މަންޒަރު ދުށް ފެނުނު (2 ދޭއް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުން ސާމްޕަލްގައި އިޔާދް ޖާރިހުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނުލުން ސްވޮބުން ލިބުން މިކްސްޗް ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރަކީ ވެސް ހުރިހާ ސަބަބެއް އިޔާދް ޖާރިހުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓޯޗްކުރުމުގެ ކުށުން އިޔާދް ޖާރިހު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

## ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޔާދް ޖާރިހު 13 އޭޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އިޔާދް ޖާރިހުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދާފައިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަކަށް ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު، ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޝަރީޢަތުގައި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އަގުގައި ބަލާއިރު ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ގޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމާ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ނުލުން ސާމްޕަލުން އިޔާދް ޖާރިހުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުނު ކަމަކީ، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ތަނަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ދޮގުވާފުން ހުށަހެޅުން ނޫން ކަމަށާއި، ފާޅުން ފަރުޖުގެ ހަށިގަނޑާއި ޕެނިޓްރޭޝަންގެ އަމަލު ފުރިހަމަ ކަމަށް ހިތަކަށް ދިޔައި ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ހާލަތުގެ ސާބިތުވާ ވާހަކަ އަށް ހިނގާފައިވާކަމީ އަމަލު ހިންގާފައިވާކަމީ އޭނާގެ ބަޔާނުގެ ކޮޅުތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ހިނގާފައިވާ ސަބަބުތައް ނުވަތަ މިންވަރަކަށް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.އޭ ހެކީގެ އިތުރުން ތޮވަން ފުލުހުން 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ދަލީލުވެފައިވަނީ މާ ބަރުދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ފޮރެންސިކް ސާމްޕަލްތަކުން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުނަމަވެސް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިތައް ކާފީ ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހެނީ ހެކީގެ ބަރުދަން ހުރިހާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދުގެ ދައުރުގައި، ހޯދަން ފެށުނު ދެ ހެކިންނަކީ ޝަރީޢަތުގައި މީހާގެ އާއިލީ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަސްގައި ތަފާތުތަކެއް އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހެކިބަސްތަކުން ބުނުން ނުވާކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ނުވަތަ ޕްރިޒަމްޝަންގެ ޤަވާޢިދު ފުރުސަތުކަން އުނގެން ނެތް ކަމަށްވެ. އަދި ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަޑީއާއި އުޅަމުން ޖީ.އެސް.އޭ ފުރުޤަށް ޖިނާއީ ގުރަވަން ވައްދައިފައިވާ ކައްކަން ސާކުނުވާފަދަ މިހާރު ބައެއް ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ ޤަބޫލުކުރަން ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ސާބިތުވާ ހެކި ބަލާ ދުވަހު ނަތީޖާތައް ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރު ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ޝަހާދަތެއް (character) ރިޢާޔަތްކުރަން ޖާގަދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ބުޝައިރާ މުޙައްމަދުގެ ދައުރުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޚިލާފީ އުސޫލުތަކަށް ތަޠްބީޤުކުރައްވާފައި، ތަފާތުވަނީ އެ އުސޫލުތަކެއް ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަނިޔާވެރިބުން ފަރާތް ތަފްސީރުކުރި، އިޖްތިހާދީ ބާރުތައް ވަޒަންކުރި ފަރާތްތަކާއި، ޝަރީޢަތްކަން ކިޔައިދިނުމާ ގޮތުގައި ފުރުސަތުގެ ނަތީޖާއަކީ ޓެސްޓުކުރާކަން ދޭހަވާ ހިނދު ސާބިތުކުރުމަށް، އެ ބަޔަކު ބާރު ފުރުސަތު ދީ ހެކިންގެ ހެކިބަހާއި ޖީ.އެސް.އޭ ތަޢާރުފުގެ ނަތީޖާއިން ބާރުލިބޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ވަޒަންކުރަން ސާފުކޮށްދިން ޖީ.އެސް.އޭ ނަތީޖާތަކަކީ ކަން ނިސްބަތުން ދަޢުވާތަށް ކަމުގައި ނުވާ ކަމަށް، ބުނުން ނަތީޖާތަކުން ހިތްވަރު ދޭ ކަމަށާއި، ހެކިބަސްތަކުގެ ބަރުދަނާއި ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ހެކިބަސް ނަމޫނާވާގެ ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި ކުށް ކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމް ވެސް މި ރައުޔަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޑުއެހުމަށްފަހު ދައުރުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތާއީދުކުރުން ނިންމީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

## ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

*ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް*

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އިތުރުކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ ހެކިތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ލުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުދިއްބައިނުދޫކަން ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދައުވާ ނަފްޔުކުރުމުގެ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިތަން ދުށް ފެނުނު ހެކިން ގިނަފަހަރު ނުލިބިދާތީއެވެ، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރަނީ އަނިޔާވެރިޔާގައި ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާގެ ސިއްރު ވަންހަނާކުރަން ބަލާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހްމަދު މުޙައްމަދު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ތަކުރާރުކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބުރަކުރެއެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ދޮށަށް ފުލުސް މީހަކު ދިޔަ ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތް ކޮށްދީ ކިޔައިދީ ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހިޔާލަކީ، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަކަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެކިއާއި ތާއީދުކުރާ ހެކިތަކުން ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާ އަންހެނާގެ ހިޔާލުގެ މައްޗަށް ބިރަކާ އުފެދި މަދުކަމެއްގައި ދުވަސްތަކެއް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބަރޯސާނުވެ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީ ހެކި ބަހާއި ހުރި ތަފާތުތަކުގެ ސަބަބުން ހުއްޓުވުން ނުވާނެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހަމައެކަނި އޮވެގެން ބޭރުގެ ކުށް ސާބިތުވާފަދަ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ބޭރުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ ބާރުދޭނިވި އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ތާއީދީ ހެކިތަކެއް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުދުގެ ތަހުގީގު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނުނު ހާލަތުގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރި ކޮންޓެމިނޭޓްކުރުމަށް (ހ) މާޙިލުއެއް އޮތް ކަމަށް ތަހުލީލުކުރި ދޭހަވާތީއެވެ، (ނ) ކޮންޓްރޯލް ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ދޭހަވާ އަދި (ށ) ޕްރޮފައިލް ނަމޫނާ އަނގަތުން ދޭހަވާ ހުއްޓެސް ބޭނުން ސާބިތުކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ގުޅުވައިދޭ އެކިއަހަރުން ހުރި ތަފާތު މިސާލުތަކަށް ބަލައި، ވަގުތީގޮތުން ސާބިތުވާ ތަފާތުތަކުގެ ނިޔަލަށް މިސާލުކަމުގައި އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހާދިސާ ހިނގިގޮތުގެ ތަފާތު ކަންކަމަށް ދިފާޢުން ބަލާފައިވާ ކަމުގެ ތަފްސީލު ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ސާބިތުވާ ދީގެ ގޮތުގައި، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކުރިއަށްދިއުމާއި ތަފާތު ބަޔާން ފާހަގަކުރެވޭ ވަގުތީގޮތުގެ ތަފާތުތަކަކީ ޑީ.އެން.އޭ ނަތީޖާއާއި ގުޅުވައިދޭ ސަބަބުތަކެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން ފެނުނު ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލް ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނި، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހިއްވަރުނުދީ ބަހައްޓާފައިވާ ގޮތަށް، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާ އަންހެނާގެ ހިޔާލު ބަލަހައްޓާ ސައިންޓިފިކް ހެއްކެކެވެ.

15. ޓެސްޓުގެ ރިޕޯޓްގައި އޮތް ދުވަސް ބަލައިގެން ތިން ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަމޫނާ ބަލައިގެން ދޭހަވާ ހިނގާފައިވާ ގޮތަކަށްނެވެ. އެކަމުގެ އިންސާފު ތިލަފަތި ޖިންސީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގައި ނަމޫނާ ޖިންސީ ގުޅުން ނެތް ގުޅުމެއް ނެތްކަން، ކުރިން ކުރި ތަހުގީގުގެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ކުރިއަށްވެސް ކަމާއި ގުޅޭ ފަހުން، ވެރިކަމުގެ ޓެސްޓުގެ ގޮތުން ޖިންސީ ހިނގައިފިއްޖެ ކަމަށް ދުވަސް ތަފާތުވުމަށް ބަލައިގެން ތަފާތު ވަގުތުތަކުގައި ޓެސްޓުކުރެވުނު ނަތީޖާތަކުގައި ބަލާފައިވަނީ ދެ ތަފާތު ވަގުތެއްގެ ދުވަސް ހިނގިއަށް، އެކި ދުވަސް ތިން ކަމުގެ ސަބަބުން ބަލައިގެން ރިޕޯޓް ވަރަށް ބަލާ ކަމަކީ އިންސާފު ފެންނަން ހުރި ބަލަހައްޓާ ކަމެކެވެ.

16. ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓްގެ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އަށްގަނޑު ހިފެހެއްޓުމުގައި، އެކަން ހަމަހަމަ ބޭނުންކުރާ ކޮށް ފާހަގަކުރެވެނީ އަދި މިހެން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބަދަލުގައި، އެކަމަށް ހިނގަމުން ބަޔާން ބާރުލިބިދެނީ ހަމަ ބަހާ ނަތީޖާ ދިރާސާކުރެވެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ގަޑިޖެހުމާއި، އިޖުރާއީ ބާރުތަކުގެ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި، ޝަރީޢަތަކަށް ހާޒިރުވުމާއި ގޮތްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާގައި، އެ ހާޒިރުވުމާ ގުޅުންހުރި ޔަގީންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

18. ހެކިބަސްދެއްވި ބަޔާނުގެ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ސާބިތުކުރުމުގައި ތިން ހެކިބަސް ދެއްކުމުގެ ފަރާތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ހެކިބަސްދެއްވި ގޮތުން، ބަޔާން ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކުރި ހެކިބަސްދިނުމަށް ގަވާއިދުގެ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ބަލައިގެން ހެކިބަސް ސާބިތުވާ ކަމުގައި ނިންމުމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

19. މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކުރައްވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާލިބުނު ފަރާތާމެދު ކަންވީގޮތަކަށް އޭނާ ދޭ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވާ އެކަނި މައްސަލައެއްގައި ދެބަސްވާ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަން ބާރުދޭ އެހެނިހެން ދަލީލު ހުރެއްޖެނަމަ، ތަރުތީބު ކުރު ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހެކިތަކުގެ ތެދުވެރިކަން އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ކޮރޮބަރޭޓްކުރުމާއިނުލާ، ތަރުވާލިބޭ ފަރާތް ކުށްވެރިކުރެވޭކަން ފަސޭހަކަން ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

20. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހަކު ކުށް ކުރިކަމަށް ޝައްކުނެތް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ހައްދު ޤާއިމުކުރާ މިންވަރަށް ހާސިލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުޒީރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުހައްމަދު ޝަރީފް (2021/SC-A/18) ގަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

### މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ދަޢުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

**ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޝައްކުން ދުރު ކަށަވަރުވުމެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޙްސިނު ދަޢުވާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީކުށުގެ ޝިކާޔަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނުންގެ ހެކިބަޔާނަކީ އެންމެ ބުރަދަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ތާރީޚް ވަގުތު ސީދާ ނޭނގި ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަޔާނަށް މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ދެކޮޅުނުވާނަމަ އެ ހެކިބަޔާން ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނުންގެ ހެކިބަޔާނުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ، ފޮރެންސިކް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ދަލީލު ހުށަހެޅި ނަމަ، ކުށްގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދޭނެއެވެ.
6. ޖެއްސޭ ހެއްކަކީ އެ ހަމަ އެކަނި އޮތުމުން ކުށް ސާބިތުކޮށްދޭނޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޖެއްސޭ ހެއްކަކީ ބާރުދޭނިވި އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ދަލީލާއި އެއްކޮށް ބަލަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުދީ ޙާލަތު ތަފްސީލުތަކާއި ފަރާތުގެ ޖެއްސޭ ހާލަތުގައި، (ހ) މާތިވޭރު އަދި ކަމަކީ ތަޙްޤީޤު ދީފައެވެ، (ށ) ކުރިން ކުރިމަތިވި ފުރުސަތު ދިނުމުގެ އޮތް ކަމުގެ ދީފައި އަދި (ނ) ތުހުމަތު ނަގައިކަން އެނގޭނެ ދީފައި ހުރުމުން ކޯޓުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ތަފާތު ފެނުން ހުރިން ގިނަފަހަރު ނުފެންނާތީ އަދި ބެލުމުގެ ފަހަރު ކުށްކުރާ އަނިޔާދިނުމުގެ ނުވަތަ ސިފަ ވަންހަނާވާ ގޮތަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

## ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހުމަދު ޒުލްފާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހުމަދު ޒުލްފާރު

### ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ދުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަޔާނީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާން ބާރުދޭ ހެކިތަކާ ދިރާސާކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުރި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަޔާން އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތަކަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ޙާލަތުގެ ކުރު ހަމަ ކުރެއް ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރުމަދުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

## ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހިމް ޝަފާރް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހިމް ޝަފާރް (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހިމް ޝަފާރް

### ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރެވިފައިވާ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ފިޔަވައި އެ ބަސް ގަބޫލުކުރުމުގެ މައްސަލައެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އުކަނިގެންވާ ޝައްކަކާ ނުލާ މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ދުރި މިންގަނޑެއް އޮތްކަމަށް އެކަށީގެން ނުވާތީ، އަހުމަދު މުނާޒިރު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިހާރު މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އިޖުތިހާދުކުރެވިފައެވެ. (ޑިސެމްބަރު 1 އޮކްޓޯބަރު 2020)

### ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޒާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޒާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޒާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. 16 ފެބުރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަހާއި ދިރާސާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާގިއާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކަކަށް ވުމެވެ. (ޙުކުމްކުރި 16 ޖޫން 2021)

---

### ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޙަސަން ފާއިޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ތަޙުޤީޤުގެ ދައުރުގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބުނުން އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ނިޝާނާ، ނުވާނަމަ، ޙުއްޖަތުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިދެއްވުން ޖެހެއެވެ. (ޙުކުމްކުރި 02 ނޮވެމްބަރު 2021)

---

### ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

**ފަރާތްތައް:** ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ޝަރީފް

**ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:**

1. ހެރޮއިން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކިފަރާތްތަކުން މިންވަރަކަށް ކުށެއް ކުރިކަމަށް ގޮތެއް ގަވާއިދުކުރުވާފައިވާނަމަ ނަތީޖާ ދިނީ ގޮތުގައި މިންވަރުކުރެވޭ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑައެޅިގެން ކުރެވޭނެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)